

【基本案情】

2021年间，被告人刘某、王某、范某某在某养生会所内，组织卖淫人员岳某、黄某某、王某某等人从事卖淫活动。被告人刘某设立卖淫场所并负责招募、管理卖淫人员等，被告人王某、范某某提供资金入股，亦直接从事卖淫活动。被告人刘某、王某、范某某于2021年11月11日经公安机关传唤到案。

【案件焦点】

被告人范某某作为会所出资股东，并未实际参与日常经营管理，对于其行

为应当如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市房山区人民法院经审理认为：被告人刘某、王某、范某某共同组织他人卖淫，其行为均已构成组织卖淫罪，依法均应予以惩处。被告人刘某设置固定的卖淫场所某养生会所，并在经营过程中负责招募、管理卖淫人员，对卖淫活动进行组织、安排，且组织卖淫人员达到3人以上，其行为符合组织卖淫罪的犯罪构成要件；被告人王某、范某某明知刘某所进行的是组织卖淫活动，仍然入股投资，其行为是刘某组织卖淫行为的组成部分，亦构成组织卖淫罪。容留卖淫是指为卖淫人员进行卖淫活动提供场所的行为。本案中的被告人的行为并非仅仅提供卖淫场所，而是组织他人进行卖淫的行为，故北京市房山区人民检察院指控被告人刘某、王某、范某某犯有容留卖淫罪的罪名有误，法院予以纠正。根据被告人刘某、王某、范某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：

一、被告人刘某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币56000元；

二、被告人王某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币53000元；

三、被告人范某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；

四、随案移送的物品，依法予以处理。

宣判后，刘某以其不构成组织卖淫罪，构成容留卖淫罪，原判量刑过重为由提出上诉；王某以其未参与会所经营管理，不构成组织卖淫罪，构成容留卖淫罪为由提出上诉；范某某以其未参与会所经营管理，其不构成组织卖淫罪，原判量刑过重为由提出上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：上诉人刘某、王某、范某某共同组织他人卖淫，其行为均已构成组织卖淫罪，依法均应予惩处。鉴于上诉人范某某在组织卖淫共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。在案证人证言、搜查笔录、鉴定意见、收款记录等证据证实，上诉人刘某投资并承租涉案房屋作为固定卖淫场所，在非法经营过程中招募、管理卖淫人员，接待、介绍服务项目等；上诉人王某投资入股卖淫场所，并负责掌管收款银行卡等事务；上诉人范某某明知刘某、王某从事组织卖淫非法活动，在其他人员退股后，为获取非法利益仍投资入股；三上诉人组织卖淫人员达到3人以上，其行为均符合组织卖淫罪的法定构成要件。原审法院综合考虑刘某、王某犯罪的事实、情节，对二人判处的刑罚适当。上诉人范某某及其辩护人所提原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，法院酌予采纳。北京市房山区人民法院根据原审被告刘某、王某、范某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度作出的刑事判决，定罪正确，对刘某、王某的量刑适当，审判程序合法，扣押物品处理无误；法院根据范某某在共同犯罪中的地位和作用，对其量刑予以改判。本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二项之规定，判决如下：

一、驳回上诉人刘某、王某的上诉，维持北京市房山区人民法院(2022)京0111刑初303号刑事判决主文第一、二、四项，即被告人刘某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币56000元；被告人王某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币53000元；随案移送的物品，依法予以处理；

二、撤销北京市房山区人民法院(2022)京0111刑初303号刑事判决主文第三项，即被告人范某某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；

三、上诉人范某某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币36000元。

【法官后语】

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，组织他人卖淫是指以招募、雇佣、纠集等手段，管理或者控制他人卖淫，对卖淫人员和卖淫活动具有管理性或控制性是组织卖淫罪最为显著的特征。本案中，上诉人刘某实施了投资入股并负责会所日常经营、招募管理卖淫人员等行为，上诉人王某实施了投资入股、管理财务、考勤等行为，二人行为均具有明显的管理性，均构成组织卖淫罪。而关于范某某既单纯出资入股又卖淫的双重身份，其刑事责任如何承担，应具体分析其行为属性及在共同犯罪中的作用。

一、主观明知是判断出资入股行为属性的关键所在

主客观相统一是追究被告人刑事责任的基本原则。在组织卖淫犯罪定性过程中，出资行为是否能够入罪，应首先从出资行为的主观方面进行判断，只有当单纯出资股东对组织卖淫行为明知的情形下，该出资行为才能入罪，否则不符合组织卖淫罪法定构成要件，失去入罪的主观条件。本案中，上诉人范某某在出资入股前，经王某介绍，已在会所内从事卖淫活动，对会所日常经营状况十分了解，主观上明知刘某、王某从事组织卖淫活动，为获取额外非法利益，在他人退股后依然实施投资入股的行为，为组织卖淫活动提供了资金支持，具有组织卖淫的主观故意。

二、单纯出资入股行为应当认定为“组织卖淫”行为

司法实践中，部分观点将组织卖淫罪中的“组织”行为与“组织犯”的概念混同，认为只有实施组织、领导、策划、指挥行为的首要分子才构成组织卖淫罪，其余被告人的行为均构成协助组织卖淫罪或容留卖淫罪，这种观点限缩了组织卖淫罪的认定范围，不利于对该类犯罪的准确定性。组织卖淫罪是任意共同犯罪，可由一人单独实施，亦可由多人共同实施，由多

人共同实施组织卖淫活动时，分工必然有所不同。单纯出资股东虽然没有参与日常经营管理，但